P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riduan Banjarnahor Alias Iwan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /19 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.H Nasution Gang Karya April Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Riduan Banjarnahor Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta 0memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2022, saksi HENDRIK, saksi ADITYA P. RAMADHAN dan saksi JERI F. SITIORUS,SH (ketiganya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN menjual narkotika jenis shabu dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan untuk bertemu di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menemui PUTRA (dalam lidik) di Jalan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk membeli narkotika jenis shabu dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan PUTRA untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram namun PUTRA hanya ada 4 (empat) gram lalu PUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PUTRA dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan untuk bertemu saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram kepada saksi JERI F. SITORUS, S.H, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi ADITYA P. RAMADHAN dan saksi JERI F. SITIORUS,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pada saat penangkapan tersebut dari tangan terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram akan terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 5 Desember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram untuk dikirim keseluruhannya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7270/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair:

Bahwa terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2022, saksi HENDRIK, saksi ADITYA P. RAMADHAN dan saksi JERI F. SITIORUS,SH (ketiganya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN menyediakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga, lalu terdakwa menyuruh saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan untuk bertemu di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menemui PUTRA (dalam lidik) di Jalan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk membeli narkotika jenis shabu dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan PUTRA untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram namun PUTRA hanya ada 4 (empat) gram lalu PUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan untuk bertemu saksi JERI F. SITORUS,SH bersama dengan informan dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JERI F.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SITORUS,SH bersama dengan informan Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram kepada saksi JERI F. SITORUS, S.H, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi ADITYA P. RAMADHAN dan saksi JERI F. SITIORUS,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut dari tangan terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 5 Desember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram untuk dikirim keseluruhannya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7270/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aditya P Ramadhan**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa setelah berada di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut lalu terdakwa dan seluruh barang bukti diserahkan ke Penyidik lalu shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronik dihadapan saya dan disaksikan oleh terdakwa sehingga proses penimbangannya saya saksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri diketahui Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari PUTRA (dalam lidik).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menerangkan bahwa harga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **JERI F SITORUS**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa setelah berada di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut lalu terdakwa dan seluruh barang bukti diserahkan ke Penyidik lalu shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronik dihadapan saya dan disaksikan oleh terdakwa sehingga proses penimbangannya saya saksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri diketahui Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari PUTRA (dalam lidik).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menerangkan bahwa harga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena menjual atau menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada pembeli serta barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram.
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram adalah milik terdakwa.
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram ditemukan dari tangan kanan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah di Jalan A.H Nasution Gang Karya April Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu terdakwa ditelepon oleh pembeli dan berkata “Wan, tolonglah belikan Shabu lima gram” jawab saya “ia, aku belikan dulu” jawab pembeli “ok, aku tunggu ya di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan” dan sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju ke Tembung untuk membeli Shabu kepada PUTRA (dalam lidik) dan sekitar pukul 18.00 Wib saya berjumpa dengan PUTRA di Tembung setelah terdakwa berjumpa dengan PUTRA lalu terdakwa berkata “PUT, belilah lima ada orang mau ambil” jawab PUTRA “yang ada empat” jawab terdakwa “yaudah sinilah” lalu PUTRA memberikan Shabu sebanyak empat gram kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PUTRA dan langsung uang tersebut diterima oleh PUTRA setelah terdakwa menerima Shabu tersebut lalu Shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan PUTRA dan menuju ketempat pembeli dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjumpai pembeli di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa berjumpa dengan pembeli dan langsung menyerahkan Shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat menyerahkan Shabu tersebut kepada pembeli terdakwa langsung ditangkap dan ternyata pembelinya adalah petugas kepolisian, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut dari PUTRA (dalam lidik).
- Bahwa Harga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut terdakwa beli dari PUTRA adalah seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta cara terdakwa memperoleh Shabu tersebut adalah dengan membeli.
- Bahwa cara terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut kepada PUTRA yaitu terdakwa membayar Shabu tersebut secara kontan serta uang yang dipergunakan untuk membeli Shabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri.
- Bahwa harga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali memperoleh Shabu dari PUTRA dan saya kenal dengan PUTRA karena teman kecil terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut dari PUTRA adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai Narkotika jenis Shabu serta tidak ada gunanya dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum Pidana Penjara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah disita dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram tersebut dari PUTRA (dalam lidik).
- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram akan terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000-(dua juta lima ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 5 Desember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram untuk dikirim keseluruhannya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7270/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Riduan Banjarnahor Alias Iwan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah di Jalan A.H Nasution Gang Karya April Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu terdakwa ditelepon oleh pembeli dan berkata "Wan, tolonglah belikan Shabu lima gram" jawab saya "ia, aku belikan dulu" jawab pembeli "ok, aku tunggu ya di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan" dan sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju ke Tembung untuk membeli Shabu kepada PUTRA (dalam lidik) dan sekitar pukul 18.00 Wib saya berjumpa dengan PUTRA di Tembung setelah terdakwa berjumpa dengan PUTRA lalu terdakwa berkata "PUT, belilah lima ada orang mau ambil" jawab PUTRA "yang ada empat" jawab terdakwa "yaudah sinilah" lalu PUTRA memberikan Shabu sebanyak empat gram kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PUTRA dan langsung uang tersebut diterima oleh PUTRA setelah terdakwa menerima Shabu tersebut lalu Shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan PUTRA dan menuju ketempat pembeli dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjumpai pembeli di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa berjumpa dengan pembeli dan langsung menyerahkan Shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat menyerahkan Shabu tersebut kepada pembeli terdakwa langsung ditangkap dan ternyata pembelinya adalah petugas kepolisian, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan disita barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (Netto) 4 (empat) Gram, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram akan terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 5 Desember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram untuk dikirim keseluruhannya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7270/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA,ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa RIDUAN BANJARNAHOR Alias IWAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 entang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riduan Banjarnahor Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 4 (empat) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Haslinda Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)